

1500042-43.2022.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ELISA LEONESI MALUF

Comarca: Valparaíso

Foro: Foro de Valparaíso

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... delitiva.

Ainda, quanto à imputação de roubo majorado, entendo que é o caso de desclassificação da imputação para a forma simples do delito patrimonial, com a vênua do ilustre parquet. É que, in casu, o objeto que seria utilizado para reforçar a grave ameaça, enquanto elemento do tipo penal, sequer foi apresentado à vítima, de modo que não se logrou o intento criminoso, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Valparaíso

Foro de Valparaíso

1ª Vara

Rua Padre Mauro Eduardo s/nº, Valparaíso-SP - cep 16880-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500042-43.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500042-43.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2003043/2022 - DEL.POL.VALPARAISO, 22271010 -

DEL.POL.VALPARAISO, 2003043 - DEL.POL.VALPARAISO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEVERSON JOSE DA SILVA SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELISA LEONESI MALUF

I. Relatório

CLEVERSON JOSÉ DA SILVA SANTOS, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo como incurso artigo 157, §2º, inciso VII, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque supostamente no dia 04 de janeiro de 2022, por volta das 17h30min, na Rua Antônio Jorge Ayub, nº1, Anís Buainain, nesta cidade e comarca de Valparaíso, tentou subtrair, para si, dinheiro do estabelecimento comercial pertencente à vítima Junior Cesar Ferreira dos Santos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Leonardo Villar Telles. O delito apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

Denúncia recebida em 14 de janeiro de 2022, às fls. 73/74.

Citação do réu, à fl. 99.

Resposta à acusação apresentada, às fls. 103/104.

Folhas de antecedentes e certidões do distribuidor, a fls. 26/28, 30, 31/32, 33, 75/76, 79/80 e 89/91.

Nesta data 18 de maio de 2022 foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento. Foram ouvidas a vítima, a testemunha da acusação e interrogado o réu. Ao final, a Acusação requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa pediu a absolvição; subsidiariamente, a desclassificação para a forma simples do delito. É o relatório dos autos.

II. Fundamentação

Preliminarmente, não há qualquer nulidade a ser declarada de ofício. A relação processual se instaurou e se desenvolveu de forma regular, estando presentes os pressupostos processuais de existência e os requisitos processuais de validade da demanda-crime.

A pretensão acusatória é parcialmente procedente, eis que ao cabo da instrução criminal restou demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime descrito na denúncia, mostrando-se firme e segura toda a prova deduzida nesse sentido, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Quanto ao crime de furto, consoante artigo 157, caput, do Código Penal, configura o delito de roubo a ação de " subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência". Na modalidade majorada, imputada nesses autos, há aumento da pena "se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;" (inciso VII).

É certo que para o reconhecimento da ação delitiva, é necessário comprovar a materialidade e autoria delitivas, bem como a inexistência de circunstâncias que excluam a tipicidade e a ilicitude da conduta e a culpabilidade do agente.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/06), foto (fls. 25) e relatório de investigações (fls. 65/66) e, além dos termos de declarações prestados em sede de instrução.

A autoria também é certa, conforme se deduz das declarações prestadas em juízo.

A vítima Leonardo afirmou que estava em serviço e por volta das 15h o réu passou olhando a loja. As 17h30 estava atendendo uma cliente. Ele entrou e perguntou se tinha razão, ele continuou andando próximo ao caixa e a vítima levantou, ele anunciou o assalto, fez menção de tirar algo (uma arma) da mochila, a vítima reagiu e o imobilizou. O réu resistiu, o dono da loja veio ajudar, chamaram a viatura da polícia. Constataram a existência de uma faca dentro da mochila do réu, a qual ele iria retirar para realizar o assalto. Ele não estava usando capuz. Foi preso em flagrante. Todos foram juntos à delegacia de polícia e a vítima auxiliou na lavratura da ocorrência.

A testemunha Junior afirmou que estava atrás do balcão e Leonardo no balcão atendendo uma cliente pelo telefone. O rapaz anunciou o assalto. Leonardo entrou em luta corporal, jogou o rapaz no chão e chamou a testemunha para ajudar. Ambos retiraram a bolsa que estava com o réu, dentro da qual havia uma faca de cozinha. Chamaram a polícia, realizaram o flagrante, encaminharam à delegacia. Também acompanhou os demais na delegacia. Nunca viu o réu antes. O réu não usava capuz, foi possível identificá-lo durante toda a operação.

A testemunha Marcelo Mendes alegou que foram acionados pelo copom por tentativa de roubo, souberam que o autor foi detido no local. Contataram o funcionário que prendeu o réu. Ele teria anunciado o assalto e o funcionário entrou em luta e o deteve. Ele portava mochila em que havia uma faca de cozinha, levaram-no à delegacia e autuaram o flagrante. O réu é conhecido dos meios policiais. Ele assumiu que teria ido cometer o crime.

Em interrogatório, o réu alegou que usou muita droga, estava em abstinência, precisava de dinheiro para comprar droga, avistou a loja e viu a vítima, entrou com a bolsa, pediu para passar o dinheiro, ele veio para cima e chamou a polícia. Alega que está arrependido.

Diante da prova colhida em contraditório, com relação a imputação do crime de roubo, as circunstâncias revelam que o acusado teria incorrido para a prática do crime.

Segundo as provas colhidas em audiência, a vítima e as testemunhas apresentaram relatos coesos e uníssonos indicando a autoria delitiva apontada ao réu. Narraram com riqueza de detalhes a dinâmica do fato: o acusado entrou no estabelecimento comercial, sem balacclava ou qualquer instrumento para dificultar sua identidade física e anunciou o assalto, fazendo menção a utilizar algum objeto que portava na bolsa. No mesmo momento, o atendente entrou em luta corporal com o assaltante e o imobilizou.

A partir de então, o réu foi detido pela vítima e pela testemunha e, em seguida, foi entregue à polícia, que lavrou o auto de prisão em flagrante. Nenhuma dúvida, pois, a respeito da autoria do fato.

Igualmente, em reforço, na audiência o acusado relatou os fatos da mesma forma como foi feito pelos demais depoentes, confessando, assim, a prática delitiva.

Pela análise acurada dos fatos, a materialidade e autoria delitiva são certas e recaem sobre o acusado. O dolo de cometer a infração é inequívoco, pois o réu confirmou que pretendia subtrair valores a fim de sustentar o vício em entorpecentes.

Quanto ao iter criminis, nota-se que o crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a vítima reagiu e conseguiu imobilizá-lo. Desta forma, pouco foi avançado no percurso da trama delitiva.

Ainda, quanto à imputação de roubo majorado, entendo que é o caso de desclassificação da imputação para a forma simples do delito patrimonial, com a vênua do ilustre parquet. É que, in casu, o objeto que seria utilizado para reforçar a grave ameaça, enquanto elemento do tipo penal, sequer foi apresentado à vítima, de modo que não se logrou o intento criminoso, independentemente da arma branca. Aliás, o objeto apenas foi descoberto após a imobilização do agente, de forma que não serviu para intimidar a vítima.

Diante deste cenário, é inviável a majoração da pena, conforme conclamado pelo legislador, pois a ratio da lei é justamente punir com maior rigor a ameaça qualificada.

Dessa forma, por todos os elementos probatórios colhidos em juízo, considero comprovada a autoria e materialidade do delito do artigo 157, caput, do Código Penal, na forma tentada, sendo a condenação medida que se impõe.

Dosimetria da pena

Atendendo ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, apura-se que o réu é primário, conforme certidão de fls. 79/80. Quanto ao mais, verifico que a culpabilidade é normal ao delito. Não existem nos autos elementos para que seja possível a valoração da personalidade e conduta social do acusado. Os motivos e circunstâncias do crime são normais à espécie. As consequências, embora negativas, não demonstram maior gravidade, eis que o valor não foi subtraído. Nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima.

Fixo a pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias multa).

Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão e da minoridade relativa, as circunstâncias não são aptas a reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Na última fase, reconheço a causa de diminuição de pena da tentativa, que deve ser aplicada no patamar máximo, em razão do curto prosseguimento do iter criminis.

Por fim, fica a pena estabelecida em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias multa.

A multa será arbitrada no valor mínimo legal (1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente à data do fato), ante a ausência de dados acerca da situação financeira do réu.

Em razão do patamar arbitrado, observando-se os critérios do artigo 59 do Código Penal, entendo ser o caso de fixação, do regime inicial aberto de execução de pena (artigo 33, § 2º, "c", e § 3º, CP).

Preenchidos os pressupostos do art. 44, caput, do Código Penal, substituo a pena

privativa de liberdade imposta por duas sanções restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no importe de 1 (um) salário-mínimo ao estabelecimento comercial vítima e prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 hora por dia de condenação.

III. Dispositivo

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida na denúncia para CONDENAR o réu CLEVERSON JOSE DA SILVA SANTOS, RG 62.094.248 como incurso no artigo 157, caput, c/c artigo 14, II, do Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias multa, no valor mínimo legal, em regime inicial aberto.

Preenchidos os pressupostos do art. 44, caput, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta por duas sanções restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no importe de 1 (um) salário-mínimo ao estabelecimento comercial vítima e prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 hora por dia de condenação.

Deixo de arbitrar indenização mínima, por falta de pedido (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

O réu poderá recorrer em liberdade, se o caso, observado eventual cumprimento de pena em virtude de outro delito.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado:

a) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD) e à Delegacia de Polícia;

b) Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

c) Notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP);

d) Expeça-se certidão de honorários à (ao) Defensor(a) nomeado(a) nos termos do Convênio OAB/SP Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Isento de custas em virtude da escassez de recursos financeiros.

P.R.I.C.

Valparaíso, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA